

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1361/2530

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายวีรพงษ์ ไม่ทุกข์

จำเลย

นายจำเริญ ไม่ทุกข์ ในฐานะส่วนตัวและ
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องประกันตัวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ลงโทษจำเลย จำเลยจะยื่นฎีกาภายในกำหนดต่อไป ผู้ร้องประสงค์ขอประกันตัว
จำเลยต่อไปในระหว่างฎีกา โดยขอให้ถือเอาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่
17 มกราคม 2529 และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ บัญชีทรัพย์สิน หลักทรัพย์ และสัญญา
ประกันที่ยื่นไว้ต่อศาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใน
การประกันครั้งนี้โดยอนุโลม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91, 288 และ 335 เป็นความผิดหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก 20 ปี ฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยร่วมกันกระทำ
ความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำคุก 2 ปีรวมจำคุก 22 ปี ฯลฯ

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีผู้ร้องในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายชม ช่วยธานี กับพวก เป็นผู้ประกันในราคาประกัน 300,000 บาท(อันดับ 66,47 แผ่นที่ 4,66 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-junท์ จันทรวงศ์-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ